

Projeto de Lei Nº 481/2023

Deputado(a) Carlos Búrigo

Altera a Lei n.º 14.961, de 13 de dezembro de 2016, que dispõe sobre a Política Agrícola Estadual para Florestas Plantadas e seus Produtos, altera as Leis n.º 10.330, de 27 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Sistema Estadual de Proteção Ambiental, a elaboração, implementação e controle da política ambiental do Estado e dá outras providências, e a Lei n.º 9.519, de 21 de janeiro de 1992, que institui o Código Florestal do Estado do Rio Grande do Sul e dá outras providências. (SEI 15255-01.00/23-6)

Art. 1.º Na Lei n.º 14.961, de 13 de dezembro de 2016, ficam incluídos os arts. 14-A, 14-B e 14-C, com a seguinte redação:

"Art. 14-A. Fica instituído o Selo Verde para plantios regularmente licenciados de florestas plantadas pelo órgão Licenciador do Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. São objetivos do Selo Verde, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul:

- I - incentivar plantios de florestas em conformidade com a legislação ambiental vigente;
- II - estabelecer a origem dos plantios e produtos obtidos de florestas plantadas no Rio Grande do Sul;
- III - incentivar, nos plantios florestais, o cumprimento de todas as etapas vigentes para obtenção do Licenciamento Ambiental da Silvicultura exigidas pelo órgão competente;
- IV - incentivar o cumprimento da legislação nacional e das normas internacionais referentes à origem e à conformidade ambiental de produtos obtidos de florestas plantadas.

Art. 14-B. A concessão do Selo Verde considerará, nos termos da regulamentação, os seguintes aspectos:

- I - o licenciamento ambiental dos plantios florestais;
- II - o atendimento a todas as exigências estabelecidas pelo órgão ambiental estadual, durante o processo de licenciamento;
- III - o cumprimento da legislação nacional geral e especial que regulamenta a implantação de florestas plantadas;
- IV - a adequação ambiental, econômica e social da floresta plantada, da implantação ao corte final.

Art. 14-C. O Selo Verde será concedido aos plantios de florestas licenciados e terá validade pelo mesmo prazo de vigência da Licença de Operação emitida pelo órgão licenciador."

Art. 2.º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei para garantir a sua execução.

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Carlos Búrigo

JUSTIFICATIVA

O Selo Verde para Floresta Plantada no RS, é uma ferramenta que visa reconhecer os povoamentos florestais licenciados no RS, que estejam em conformidade com a legislação ambiental, atendam os preceitos e diretrizes da Sustentabilidade e que esteja envolvido na atividade agrícola que objetiva a melhoria da qualidade de vida da sociedade gaúcha. Portanto, segue os seguintes preceitos:

- Promover a sustentabilidade ambiental dos plantios de floresta
- Desencadear o processo de certificação e rastreabilidade;
- Garantir aos empreendimentos agrícolas reconhecimento quanto ao uso de práticas ambientais e sociais;
- Melhorar a gestão da propriedade rural e condiciona-la as exigências legais ambientais;
- Incentivar o plantio de floresta plantada com reconhecimento social e ambiental pelos consumidores dos produtos oriundos destes povoamentos
- Dar visibilidade nacional e internacional aos produtos florestais oriundos de floresta plantada no que tange ao respeito ao meio ambiente.

O Selo Verde para floresta plantada no RS se justifica por este estado exigir desta cultura que atenda o Zoneamento Ambiental da Silvicultura, instituído pela Resolução do CONSEMA N.º 498/2023 e passe pelo processo de Licenciamento Ambiental da Silvicultura, instituído pela Lei n.º 14.961/2016.

O Zoneamento Ambiental da Silvicultura é um instrumento de planejamento, que objetiva a gestão ambiental para a atividade de silvicultura no Estado, compreendendo um diagnóstico integrado dos aspectos ambientais, sociais e econômicos e definindo os objetivos de conservação relativos à atividade nas unidades de planejamento, de modo a avaliar os impactos envolvidos e fornecer as diretrizes de sustentabilidade ambiental para a atividade, condicionadas ao seu caráter dinâmico e de orientação dos processos de licenciamento ambiental da silvicultura.

Além de atender ao Zoneamento Ambiental da Silvicultura, plantios de floresta plantada devem atender os requisitos estabelecido pelo Licenciamento Ambiental para sua implantação e condução.

A existência do Licenciamento Ambiental para a Silvicultura garante que a implantação do empreendimento ou das atividades, cumpram as regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental para preservação do meio ambiente.

Portanto este condicionante objetiva promover a sustentabilidade e a proteção ambiental, condições fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico da sociedade gaúcha.

No RS, aproximadamente 35 % dos plantios de floresta plantada são de posse de pequenos silvicultores, onde a área plantada tem no máximo 300 ha, e o processo de Certificação de seu povoamento é um processo oneroso, e significativo na composição de custo do empreendimento.

O empreendedor que não possui comprovação que sua atividade está em conformidade com a Legislação ambiental vigente e que atende aos preceitos de Sustentabilidade do Meio Ambiente, está sujeito a limitação do mercado consumidor dos produtos advindo desta atividade.

Exemplo desta situação recai sobre a legislação da União Europeia em que todo e qualquer produto de origem vegetal, deve comprovar sua origem e certificar que se encontra de acordo com preceitos de conservação e preservação ambiental.

O RS atualmente exporta para o continente americano e europeia, uma significativa quantidade de madeira in natura e ou manufaturada, que devem comprovar sua origem, pois tem um volume anual de exportação de 2.800.000 toneladas anuais movimentando a economia em aproximadamente 400 milhões de dólares no RS.

Conclui-se, portanto, que a existência do Selo Verde para os plantios de florestas plantadas licenciados, se adaptam as exigências condicionadas pelo mercado nacional e internacional, possibilitando o empreendedor de silvicultura comercializar sua produção de forma ambientalmente satisfatória e agregar preço ao seu produto, enriquecendo a economia local e/ou regional.

Sala das Sessões, em

Deputado(a) Carlos Búrigo